



COMUNE DI REGGIO CALABRIA

STATUTO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPITOLO I

Il Comune

Art. 1 Autonomia del Comune

1. Il Comune di Reggio Calabria è l'ente **locale** autonomo che rappresenta la comunità di coloro che vivono nel suo territorio.
2. Nell'ambito della propria autonomia, il Comune assume tutti i compiti relativi alla cura degli interessi della comunità rappresentata, salvo quelli per i quali le leggi statali o regionali prevedono specifiche competenze.
3. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi della Provincia, della Regione e dello Stato e provvede, per quanto di sua competenza, all'esecuzione ed all'attuazione di essi. Esso, inoltre, promuove l'adozione di provvedimenti di competenza statale o regionale, che interessano la comunità locale ed esercita le funzioni attribuite o delegate dalla Provincia, dalla Regione o dallo Stato, **anche attraverso l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali**.
4. L'autogoverno della comunità è realizzato attraverso la effettiva partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali ai processi decisionali, all'attività politica ed amministrativa. A tal fine il Comune garantisce l'informazione sull'attività comunale ed istituisce le circoscrizioni di decentramento, nonché forme di consultazione referendaria.
5. Il Comune promuove i rapporti con le altre autonomie locali ed attiva la collaborazione con tutti i soggetti pubblici e privati, allo scopo di coordinare l'esercizio delle funzioni e dei servizi di interesse ultracomunale.
6. Il Comune partecipa, per quanto di sua competenza, alle iniziative in campo internazionale che abbiano come scopo la conoscenza reciproca tra i popoli, l'affermazione dei diritti dell'uomo, la pace e la cooperazione e collabora con associazioni ed enti che perseguono gli stessi scopi.
7. In particolare, il Comune, coerentemente con la natura mediterranea della città di Reggio Calabria, attua forme di collegamento con le collettività locali di altri Stati, nei modi definiti dalla Carta europea delle autonomie locali e, quale Comune d'Europa, anche con i paesi extraeuropei.
8. La città, per la sua dignità storica e politica, è sede arcivescovile metropolitana e del Consiglio regionale della Calabria.

Art. 2 Obiettivi

1. Il Comune di Reggio Calabria si propone la tutela e la promozione della persona umana contro ogni forma di sopraffazione e di violenza ed assume quale obiettivo prioritario,

nell'ambito delle proprie competenze, la lotta al fenomeno mafioso, anche attraverso ogni iniziativa tesa a diffondere la consapevolezza della sua natura eversiva della convivenza civile e dell'ordine democratico.

2. A tal fine, ispira il suo ordinamento ai principi del rispetto della dignità e della libertà dell'uomo e della solidarietà sociale, in armonia con i valori più elevati presenti nel patrimonio di storia e di tradizioni della comunità medesima, rifiutando qualsiasi discriminazione per ragioni di sesso, razza, religione o condizioni economiche e sociali.
3. Il Comune ispira la propria azione alla tutela dei valori universali ed alla salvaguardia dell'autentica cultura locale, che esprime l'identità originaria ed i caratteri distintivi propri della comunità reggina; a tal fine, sostiene le formazioni sociali che mirano all'educazione civile e morale dei cittadini, stimolandone la coscienza critica e la partecipazione alla vita pubblica e promuove lo sviluppo delle istituzioni culturali ed universitarie, la tutela e la valorizzazione del patrimonio ambientale, storico ed artistico della città.
4. Il Comune di Reggio Calabria attua e favorisce forme di collegamento con i lavoratori emigrati.

Art. 3 Funzioni

1. Il Comune di Reggio Calabria rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità e ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico.
2. Il Comune, in particolare:
 - **assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro; promuove azioni positive per garantire pari opportunità e favorisce la presenza di entrambi i sessi nei propri organi collegiali nonché negli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti;**
 - organizza tempi, modalità e strutture della vita urbana per rispondere alle esigenze di tutti i cittadini;
 - promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici e commerciali;
 - concorre a garantire, nell'ambito delle proprie competenze, il diritto alla salute ed opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza socio-sanitaria, in favore soprattutto degli anziani, delle donne, dei minori, dei disabili, dei tossicodipendenti, degli alcolisti, dei malati mentali, dei nomadi e degli immigrati;
 - predispone, nell'ambito delle proprie competenze, idonei strumenti di pronto intervento in caso di calamità;
 - provvede alla conservazione e difesa dell'ambiente, con speciale riguardo alle cause di inquinamento;
 - tutela il diritto all'abitazione;
 - vigila sul patrimonio storico, artistico, archeologico e culturale, garantendone il godimento da parte della collettività;
 - incoraggia e favorisce la pratica sportiva ed il turismo sociale e giovanile;
 - coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo;
 - tutela e promuove lo sviluppo dell'attività produttiva e, soprattutto, dell'artigianato e delle attività turistiche.

Art. 4 Principi programmatici

1. Nello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 3, il Comune considera prioritarie le esigenze dei settori più deboli della popolazione.
2. In particolare, si impegna per la tutela degli emarginati, dei giovani, dei disoccupati e

degli immigrati, sviluppando sull'intero territorio comunale i servizi sociali, anche attraverso le organizzazioni di volontariato e promuove iniziative economiche private e pubbliche, pure sotto forma di associazionismo cooperativo.

3. Il Comune attua un'efficiente gestione dei servizi pubblici, determinando forme di tariffazione differenziate per particolari categorie di soggetti.

Art.5 Principi ispiratori dell'organizzazione comunale

1. Il Comune di Reggio Calabria riconosce e tutela i diritti fondamentali della persona umana.
2. L'organizzazione opera per la realizzazione di tali diritti ed impronta costantemente la propria azione al perseguimento dell'interesse generale, nel rispetto delle regole della correttezza, dell'efficienza e dell'imparzialità amministrativa e gestionale.
3. In attuazione di tali principi, l'amministrazione deve essere organizzata e deve operare in conformità ai seguenti criteri direttivi:
 - a) snellimento e semplificazione dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;**
 - b) assunzione della programmazione come metodo ordinario di azione;
 - c) realizzazione delle esigenze del contraddittorio, della collaborazione e della democraticità nell'ambito dei processi decisionali, di attuazione e di esecuzione;
 - d) coerenza dell'azione impositiva con le disposizioni in materia di diritti dei contribuenti;**
 - e) collegialità nell'elaborazione delle decisioni che implicano scelte discrezionali;
 - f) obbligo di astensione dal prendere parte agli affari che riguardano interessi propri, dei propri congiunti o di affini entro il quarto grado;
 - g) introduzione di idonei strumenti per il controllo delle funzioni e dei servizi e per l'applicazione delle misure conseguenti nei confronti dei responsabili;
 - h) divieto di accesso - fuori dalle ipotesi riservate alla legge e nell'ambito dei poteri di autorganizzazione del Comune - alle cariche od agli uffici pubblici mediante nomina, elezione, designazione, inclusione in liste o elenchi o altri atti equivalenti presso l'amministrazione comunale o - a qualsiasi titolo - presso enti, aziende istituzioni, organismi dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza del Comune di coloro che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal 2 comma dell'articolo 166 del codice penale;
 - b) sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;
 - c) sono stati sottoposti, anche con provvedimento non definitivo, ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall'articolo 15 della legge 3 agosto 1988 n. 327 e dall'articolo 14 della legge 19 marzo 1990 n. 55;
 - d) sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva od a libertà vigilata.
 - i) obbligo di individuazione dei prescelti di cui al numero precedente, nell'ambito di coloro che possiedono comprovate qualità di professionalità e di esperienza, in relazione alla carica o all'ufficio da ricoprire;
 - j) determinazione delle garanzie di trasparenza e di correttezza in materia di appalti,

concorsi e di conferimento di incarichi professionali e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e aiuti finanziari di qualunque genere a persone ed enti pubblici o privati;

- k) gestione dei servizi pubblici locali, nelle forme previste dalla legge e dal presente statuto, secondo preventivi criteri di convenienza socio-economica.
- l) organizzazione dei servizi relativi ai settori dell'assistenza, della cultura, dello sport e delle attività ricreative secondo la formula del decentramento e dell'affidamento preferenziale ad associazioni e società cooperative **a carattere privato-sociale e privato imprenditoriale**;

4. Le funzioni di indirizzo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa è attribuita agli organi burocratici.

Capo II

Il territorio

Art. 6 Delimitazione del territorio

1. Il territorio del Comune è determinato dal Regio Decreto 7 luglio 1927 n. 1195 (registrato alla Corte dei Conti, in data 18 luglio 1927) integrato e parzialmente modificato dalla L. 29 dicembre 1932 n. 1711.

Art. 7 Criteri per la individuazione delle circoscrizioni

- 1. Il Comune di Reggio Calabria costituisce un'unità territoriale, nella quale ogni interesse infracomunale deve essere valutato tenendo conto dell'interesse generale della collettività locale.
- 2. Il Comune, per rendere più razionale ed efficiente l'esercizio delle proprie funzioni, istituisce le circoscrizioni di decentramento, secondo il criterio di suddivisione per cui ogni parte è identificata in ragione della popolazione e delle caratteristiche socio-economiche del territorio e tenendo conto dell'esigenza di una corretta gestione dei servizi.
- 3. Le circoscrizioni sono organismi di gestione dei servizi ed esercitano le funzioni delegate dal Comune.
- 4. Le circoscrizioni attuano forme di partecipazione e di consultazione dei soggetti residenti nel territorio comunale.
- 5. Le circoscrizioni possono dotarsi di un loro stemma e di gonfalone**

Capo III

Identità dell'ente

Art. 8 Sede

- 1. Il Comune di Reggio Calabria, ad ogni fine legale, ha sede presso il palazzo municipale.
- 2. Le riunioni degli organi collegiali hanno luogo presso la sede dell'ente.
- 3. In casi eccezionali, **il presidente del consiglio**, anche su richiesta **motivata** di singoli consiglieri, può convocare il consiglio in luoghi diversi.

Art. 9 Stemma e gonfalone

1. Lo stemma ed il gonfalone della Città di Reggio Calabria hanno la conformazione indicata nel decreto del capo del Governo del 22 dicembre 1934.
2. L'iscrizione sullo stemma la seguente: URBS RHEGINA FIDELISSIMA PROVINCAE PRIMA MATER ET CAPUT.
3. Il sindaco dispone sulla utilizzazione del gonfalone comunale nelle cerimonie pubbliche **anche a richiesta del Consiglio o del suo Presidente.**

TITOLO II

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I

Forme della partecipazione

Art. 10 Disposizioni generali

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei singoli e delle formazioni sociali al fine di assicurare la democraticità dell'ordinamento ed il buon andamento, l'imparzialità e la pubblicità delle funzioni e dei servizi.
2. Per gli stessi fini, il Comune favorisce le libere forme associative, le organizzazioni del volontariato e della cooperazione, incentivandone l'accesso alle strutture dell'ente.
3. Sono titolari dei diritti di partecipazione i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune e quelli di età superiore ai sedici anni residenti nel Comune, **nonché i cittadini dell'unione europea, gli stranieri regolarmente residenti** o apolidi domiciliate nel Comune, che esercitano la propria prevalente attività di lavoro o di studio ad esclusione dei soli diritti od azioni per il cui esercizio la legge o lo statuto prevedano espressamente l'iscrizione nelle liste elettorali.
4. Per facilitare la partecipazione alle operazioni elettorali ed alle consultazioni popolari il Comune il Comune predispone una carta elettorale da consegnare a tutti gli iscritti nelle liste elettorali. **I diritti di partecipazione sono esercitati dai cittadini singolarmente od in forma associata.**

Art. 11 Associazioni

1. Il Comune valorizza e sostiene, secondo modalità stabilite dagli appositi regolamenti, le libere forme di associazione e di cooperazione dei cittadini e degli stranieri attraverso:
 - a) il riconoscimento del diritto di accesso alle informazioni, ai documenti ed ai dati di cui in possesso l'amministrazione;
 - b) la consultazione riguardo alla formazione degli atti generali.
2. Per i fini del precedente comma, la giunta istituisce un apposito albo, organizzato per settori corrispondenti alle politiche comunali, nel quale sono iscritte tutte le associazioni

servizi e per l'esercizio associato di funzioni, può costituire consorzi con altri **soggetti pubblici, o partecipare alla costituzione di essi, secondo le norme previste per le aziende speciali.**

2. Il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la convenzione e lo statuto del consorzio.
3. In particolare, la convenzione deve prevedere la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del consorzio.
4. Il Comune è rappresentato nell'assemblea del consorzio dal sindaco o da un suo delegato.

Art. 120 Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedano, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, Province, Regioni, amministrazioni statali o altri soggetti pubblici, il Sindaco, ove il Comune abbia competenza primaria o prevalente in materia, promuove la conclusione di un accordo di programma, nei modi previsti dalla legge.
2. L'ipotesi di accordo, predisposta dalla giunta, viene comunicata alla commissione consiliare competente.
3. Ove l'accordo consista nella definizione di programmi di intervento o, comunque, comporti la modifica degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco all'accordo deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

Art. 121 Accordi con pubbliche amministrazioni

1. Il Comune, oltre che nelle ipotesi previste negli articoli precedenti, può sempre proporre la conclusione di accordi con altre pubbliche amministrazioni, al fine di disciplinare lo svolgimento di attività d'interesse comune.
2. La competenza, ai fini della conclusione dell'accordo, viene individuata ai sensi dell'articolo precedente.
3. Tali accordi stabiliscono doveri ed obblighi reciproci e sono sottoposti, per quanto compatibile, ai principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti.
4. Ove tali accordi siano sostitutivi di provvedimenti, devono essere sottoposti ai controlli previsti per questi ultimi.

Art. 122 Conferenza di servizi

1. Il Sindaco, quando ritenga opportuno l'esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento, indice di regola **una conferenza di servizi.**
2. L'ipotesi oggetto della conferenza viene comunicata alla commissione competente.
3. Tale conferenza è sempre indetta quando il Comune debba **acquisire intese, concerti, nulla osta e non li ottenga entro quindici giorni dall'inizio del procedimento avendoli formalmente richiesti.**

TITOLO IX

Funzione normativa

Capo I

Statuto, regolamenti ed ordinanze

Art. 123 Statuto

1. Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione del Comune, alle quali devono conformarsi tutti gli atti dell'Ente.
2. Le modifiche statutarie sono approvate con la procedura prevista per l'adozione dello statuto e non possono essere proposte se non sia trascorso un anno dalla sua entrata in vigore o dalla sua ultima modificazione.
3. Lo statuto e le sue modificazioni, entro quindici giorni successivi alla data dell'entrata in vigore, devono essere pubblicizzati in forme tali che da consentire l'effettiva conoscenza.

Art. 124 Regolamenti

1. Il Comune, **nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello Statuto, adotta regolamenti di propria competenza.**
2. Per la loro formazione possono essere consultati i soggetti interessati.
3. I regolamenti sono sottoposti a duplice pubblicazione all'albo pretorio dopo l'adozione della delibera, e per la durata di quindici giorni dopo che la deliberazione di adozione divenuta esecutiva. I regolamenti sono comunque soggetti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

Art. 125 Ordinanze

1. Il sindaco emana ordinanze generali nelle materie previste dalle norme di legge o di regolamento.
2. Le ordinanze di cui al precedente comma devono essere pubblicate per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio. Durante tale periodo devono essere altresì sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.
3. Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui **all'art. 54 del T.U.** Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perduri la necessità.
4. In caso di assenza del Sindaco le ordinanze sono emanate dal **vicesindaco**.
5. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa va notificata al destinatario. Negli altri casi, essa viene pubblicata nelle forme del precedente comma 2.
6. Il segretario generale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 126 Termini per i regolamenti

- 1. Salvo che lo Statuto non preveda un termine diverso il consiglio comunale provvederà ad adottare, a modificare e ad integrare, entro sei mesi dall'entrata in vigore di nuove leggi e dall'approvazione delle modifiche dello statuto, i regolamenti previsti.**
- 2. L'elezione del Presidente e Vice Presidente del Consiglio avviene nella prima seduta utile successiva alla pubblicazione delle modifiche allo Statuto.**

Art. 127 Entrata in vigore dello statuto

- 1. Il presente statuto ed ogni sua modifica o integrazione entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente.**
- 2. Il segretario generale appone in calce all'originale dello statuto la dichiarazione di entrata in vigore.**
- 3. Il sindaco provvede a darne idonea comunicazione alla cittadinanza.**
- 4. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti di cui all'art. precedente restano in vigore le norme dei regolamenti adottati dal Comune secondo la precedente legislazione che non risultino incompatibili con la legge e con lo statuto.**

Art. 128 Organizzazione degli uffici e delle Commissioni Consiliari Soppresso

Art. 129 Elezione del Difensore Civico

- 1. La prima elezione del Difensore Civico avviene entro novanta giorni dalla entrata in vigore dello Statuto.**

Art. 130 Revisione dello statuto

- 1. La commissione speciale permanente per lo Statuto e i relativi regolamenti attuativi, integrata dai capigruppo consiliari e da esperti, verifica, con cadenza biennale, lo stato di attuazione dello statuto e propone eventuali adeguate modifiche, da sottoporre all'esame del consiglio.**